

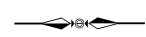
מסורת הש"ס

א) נלקמן קלב], ב) ניומא עד: [ט"ז], ג) [מסופתא בכורות פ"ב ה"ה], ד) [ג' הערוך רשא], ה) סנהדרין סה: כלאים פ"ח מ"ו, ו) נלקמן פא: פה: כמזכות לה: ב"ק עא: קדושין טו:], ז) [שיך במשנה לעיל עת:], ח) [שיך במשנה לעיל עת:], ט) [ע' מהרש"א],



תורה אור השלם

1. איל רצבי יתחמור ואקו ודישן ותאו ונמר: וכל בהמה מפרסת פרסה ושטעת שטע שתי פרסות מעלת גרה בבהמה אתנה תאכלו: דברים יד ה, ו



גליון הש"ס

גב' הני עזי רבאלא. עי סוכה ד"ג ע"א תוד"ה משום:



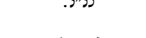
הגהות הב"ח

א) גב' איל רב חנן לרב אשי אממר:



הגהות מהר"י לנדא

א) רש"י ד"ה ברי' בפ"ע טו' וה"ג אמרין בב"ק עה ע"א ובכסותו ו ע"א



מוסף רש"י

שור הבר כו'. ופוגמיהו לענין התרת מלכו וכסוי הדם (סנהדרין כה:). שחיטה שאינה ראויה. לאכילה, לא שמה שחיטה. וכל חוב ואיסור הבא על ידי שחיטה אינו חל עליה (קדושין נח:).

נשה ואפי' מקצת שה

וכדמפרש רב פפא ואזיל: הילך לענין כסוי הדם כו'. כלומר האזיל ואוקימנא דלתרוייהו מספקא להו וכשה ואפילו מקצת שה פליגי: לענין כסוי הדם. דקמני אין שוחטין דמשמע ודאי חייב בכסוי ספק פטור ולענין מתנות דפליגי זה: לא משנתם לה אלא נצני הבא על הסיישה וכו'.

והא דקמני אין שוחטין רבנן היא ומשום שמה חוששין וחייב בכסוי דאית להו כצי ואפי' מקצת כצי ושמה אין חוששין ופטור מן הכסוי דאפילו מקצת כצי ליכא דבתייש הבא על הנצייה ליכא לאוקומה דמיתוקם כרבנן דהא ודאי איכא מקצת כצי ולישחוט וליכסי לרבנן. ולרבי אליעזר ודאי הוה מצי לאוקומא בתייש הבא על הנצייה שמה חוששין וליכא אלא מקצת כצי ומקצת לית ליה ושמה אין חוששין וכוליה כצי הוה וצעי כסוי אכל ניחא ליה לאוקומא כרבנן. ולענין מתנות נמי נצני הבא על התיישה ולר"א פטור לגמרי דשמה חוששין וליכא אלא מקצת שה דאס ושה ואפי' מקצת שה לית ליה וכיון דמספקא לן המוציא מחזירו עליו הראיה ואל"ל אייתי ראה דאין חוששין וכוליה שה הוה ושקול ולרבנן חייב מיהא בחצי מתנות ומנה נפשך דאי אין חוששין כוליה שה הוה ואי חוששין מקצת שיות דאס מיהא איכא ורבנן אית להו שה ואפילו מקצת שה ושקיל פלגא דשיות ואידך פלגא אימא ליה אייתי ראה דאין חוששין וכוליה שה הוה ושקול. ובתייש הבא על הנצייה ליכא לאוקומיה דא"כ לרבנן נמי ליפטר דנהי נמי דאפי' מקצת שה אמרינן מי לימא לן דאיכא מקצת שה דלמא אין חוששין וכוליה כצי הוה המוציא מחזירו עליו הראיה: לענין אוסו ואס וחס משכחם לה. לפוגמיהיהו לעיל צין בתייש כו': בתייש הבא על הנצייה ולאיסורא. בעלמא קאמרי רבנן דנוהג ואסור לשוחטה לנקבה הבאה מן התייש והנצייה עם צנה משום שמה חוששין ואיכא מקצת שה ורבנן אית להו מקצת שה אכל מלקות ליכא דשמה אין חוששין ואפילו מקצת שה ליכא הילכך הוה לה התראת ספק ולא שמה התראה ואין מלקות צלל התראה ולר"א מותר לכתחלה דא"י חוששין ואיכא מקצת שה לית ליה מקצת שה: נהי נמי דחוששין. איכא מקצת שה דאס: בריה בפני עצמה. ולא מכלאי בהמה ומה הוה צא דס"ל אין מהי מתעצרת מבהמה ולא בהמה מחיה וה"ג אמרינן בב"ק (דף עה:). ומיהו רב יהודה לאו אליבא דר' אליעזר ורבנן נקט מילתא דליניהו ודאי סבירא להו דמכלאי בהמה ומה הוה צא והכי נמי אמרינן וזו בב"ק חוץ מרבי אליעזר ומחלוקתם שהיו אומרים מהי מתעצרת מבהמה: איל הבנ. איל זכר הגדל ציערים: ציס דושאי. משפחה

נקראת על שם אציה: עזי דבאלא. עזי הלצנון. באלא יער: כשרום לגצי מוצת. דלאו חיות נינהו אלא בהמות: עשר בהמות מנה הכתוב. להיתר אכילה שור שה כשבים ושה עזים איל וכצי ויחמור ואקו ודישון ותאו חומר (דברים יד) ואין לנו עוד בהמה ומהי כשרה בעולם והשתא להנהו עזי דבאלא ליכא לספוקי שמה מין מהי הוא שלא הזכרה כאן דהא תו ליכא ומדלא מניניהו להנך צהדי חיות ש"מ צכלל ען הן ועז בהמה הוא: מסקיף לה רב אחא. נהי נמי דאין עוד מין מהי שלא הזכרה כאן אכתי מנא לך דמניא דעו הוא דלמא מניא דאקו נינהו ולא ידעין מאי נייהו או תאו או זמר הנך דלא בקיאינן צהו ודלמא הני נינהו: שרי מרציהו. לאכילה דס"ל חיות נינהו: סאו מסרגמינן סורבאלא. שור הלצנון: אכל הני. דלא מניניהו צהדי חיות דברי הכל מין עז נינהו: ר"ש שמעינן ליה. צמתניתין (לקמן דף פא:) שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה ולא מחייב משום אותו ואת צנו דקתני ר' שמעון פוטר צשוחט שור הנסקל:

אותו ואת בנו פרק חמישי חולין

פ.

בוי בריה בפני עצמה היא. אמתניתין דכסוי הדם (לקמן פג:). קאי דתנן ונוהג ככוי מפני שהוא ספק ואין שוחטין אותו צ"ע ואס שחטו כו' ולא אכוי שנחלקו צו ר' אליעזר ורבנן קאי כדפירש צקונטרס: וְלֹא הִכְרִיעוּ בו חכמים אם מין בהמה או מין חיה. וא"ת ולצדוק צסימנין דקרנים וי"ל דאפשר דלא היו יכולין לצרר צקרניו שפיר אס מדודות וכריוכות יפה: וְזָךְ אֵיל הֶבֶר. וסבר רב נחמן ות"ק דצרייתא שהוא ודאי מהי ושוחטים אותו צ"ע ומכסין דמו ופליגי אמתניתין (לקמן דף פג:). אכל אין לומר דלדידהו צהמה הוה דאס כן ת"ק היינו רשצ"ג:

ודלמא מינא דתאו הוא. וקסבר רב אחא דתאו מין מהי הוה כרצי יוסי דלמר צסמון שור הצר מין מהי דאי כרבנן דלמרי מין צהמה הוה א"כ כי הוי נמי מין תאו הוי כשר לגצי מוצת:

מדחשיב ציה בהדי חיות ש"מ דחיה הוא. משמע

דאי לאו דחצי ליה צהדי חיות הוי צהמה לכ"ע משום דנקרע שור וקשה קצת דאיל הצר הוי מהי כדפי' לעיל אף על גב דנקרע איל:

חולין בחוץ שניהם בשרים. ס"ד דמיפסל שני משום לא תאכל

כל מועצה כדלמר צפרק כל הצצר (לקמן דף קטו:).

הראשון חייב ברת ושניהם סופגין את הארבעים.

דלא כר' יצחק אחיא דלמר צפרק אלו הן הלוקין (מכות דף כג). חייבי כריתות שלקו נפטרו מידי כריתתם ועוד הוה מצי למתני חולין וקדשים צחוץ וצפנים וכן קדשים וחולין וחוילין וקדשים צפנים וצחוץ וכן קדשים וחולין ואי צכל הני דמני יס חדוש איכא למימר דלא תנא להני משום דליכא צהו שום חדוש ואי ליכא חדוש צכל הני דמני צ"ל תני ושייר: קדשים

מנה הכתוב ותו לא והני מדלא קחשיב להו בהדי חיות ש"מ דעז נינהו מתקיף לה רב אחא בר יעקב ואימא י'איל וצבי פרט כל בהמה כלל פרט וכלל נעשה כלל מוסף על הפרט איכא טובא אם כן כל הני פרטי למה לי מתקיף לה רב אחא בריה דרב איקא ודלמא מינא דאקו נינהו אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי ואמרי לה רב אחא בריה דרב אשי לרב אשי מינא דתאו או מינא דזמר נינהו אמר ליה רב חנן לרב אשי אמימר שרי תרבייהו בעא מיניה אבא בריה דרב מנימין בר חייא מרב הונא בר חייא הני עזי דבאלא מהו לגבי מזבח א"ל עד כאן לא פליגי רבי יוסי ורבנן אלא בשור הבר דתנן י'שור הבר מין בהמה הוא רבי יוסי אומר מין חיה דרבנן סברי מדמתרגמינן תורבלא מינא דבהמה הוא ור' יוסי סבר מדקא חשיב ליה בהדי חיות מינא דחיה הוא אבל הני דברי הכל מינא דעז נינהו מתקיף לה רב אחא בריה דרב איקא ודלמא מינא דאקו נינהו אמר ליה רבינא לרב אשי ודלמא מינא דתאו או מינא דזמר נינהו א"ל רב א) נחמן לרב אשי אמימר שרי תרבייהו: כיצד השוחט וכו': אמר רבי אושעיא כולה מתניתין דלא כר' שמעון ממאי מדקא תני קדשים בחוץ הראשון חייב ברת ושניהם פסולים ושניהם סופגים את הארבעים מכדי שמעינן ליה לרבי שמעון דאמר י'שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה קמא

נקראת על שם אציה: עזי דבאלא. עזי הלצנון. באלא יער: כשרום לגצי מוצת. דלאו חיות נינהו אלא בהמות: עשר בהמות מנה הכתוב. להיתר אכילה שור שה כשבים ושה עזים איל וכצי ויחמור ואקו ודישון ותאו חומר (דברים יד) ואין לנו עוד בהמה ומהי כשרה בעולם והשתא להנהו עזי דבאלא ליכא לספוקי שמה מין מהי הוא שלא הזכרה כאן דהא תו ליכא ומדלא מניניהו להנך צהדי חיות ש"מ צכלל ען הן ועז בהמה הוא: מסקיף לה רב אחא. נהי נמי דאין עוד מין מהי שלא הזכרה כאן אכתי מנא לך דמניא דעו הוא דלמא מניא דאקו נינהו ולא ידעין מאי נייהו או תאו או זמר הנך דלא בקיאינן צהו ודלמא הני נינהו: שרי מרציהו. לאכילה דס"ל חיות נינהו: סאו מסרגמינן סורבאלא. שור הלצנון: אכל הני. דלא מניניהו צהדי חיות דברי הכל מין עז נינהו: ר"ש שמעינן ליה. צמתניתין (לקמן דף פא:) שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה ולא מחייב משום אותו ואת צנו דקתני ר' שמעון פוטר צשוחט שור הנסקל:

קמא

עין משפט נר מצוה

ו א מיי פ"ט מהל' צבדים הל"ה ועין צכ"מ סמג עשין קמב טוש"ע יו"ד סי' סא סעי' יח:

ז ב ג מיי פ"יז מהל' שחיטה הל' ח סמג לאון קמט טוש"ע יו"ד סי' טז סעי' ח:
ח ד מיי פ"ח מהל' מאכלות אסורות הלכה יג:

ה ה מיי שם הלכה ח: ו מיי שם ונהלכה יב טוש"ע יו"ד סימן כח סעיף ד וסימן פ סעיף ג:



שיטה מקובצת

א) בשה ואפילו מקצת שה. גב' עי' תוס' לקמן דף פח ע"א:



רבינו גרשום

אמר רב פפא הילכך לענין כסוי הדם. כיו אין שוחטין אותו כיום טוב דמו צשחטו אין מכסין את דמו דמספקא להו ואולינן לחומרא ולענין מתנות קא מיפליגי בשה אפי' ואם מלקות ליכא: (אלא הצבייה לאיסורא. כלומר כיון דאמרי צבייה איסורא איכא מלקות ליכא: (אלא איסורא היכא) בצבי הבא על התיישה ולמלקות כלומר כיון [נדאמן] תיישה מלקות נמי איכא לרבנן: ושל בית ירשאי מקום: עזי דבלא אותו יער ששמו בלא: עשר בהמות מנה הכתוב שור שה כשבים ושה עזים איל וצבי וגו' עשרה הן חיות: א"כ כל הני פרטי למא לי. כל הני פרטי איל וצבי ויחמור וגו' למה לי אלא מדמנה הני פרטי ש"מ דליכא חיות טהורות עור: אמימר שרא תרבייהו כלומר דסבירא ליה דמין חיה הוא מדקא חשיב ליה בהדי חיות. כלומר דכתיב ותאו וחמר ומתרגמינן תורבלא: שני סופג את הארבעים